

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1049

INFORME NEGATIVO

28 de mayo de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR
RECIBIDO MAY28'26AM10:39

pmr

hcn

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del **Proyecto del Senado 1049**, **no recomienda** a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para establecer guías para que las aseguradoras ofrezcan cobertura de brecha digital que integre riesgos cibernéticos y de interrupción de negocios; promover la inclusión voluntaria de estas coberturas en pólizas comerciales y gubernamentales para mitigar impactos en la era digital; sin imponer costos adicionales al erario ni obligaciones mandatorias a las empresas o consumidores; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico somete a la consideración de este Alto Cuerpo el presente Informe Negativo sobre el P. del S. 1049, luego de haber realizado el correspondiente análisis de la medida y evaluado los memoriales explicativos presentados por las entidades consultadas.

La medida propone establecer la "Ley de Guías para Cobertura de Brecha Digital en Aseguradoras de Puerto Rico", con el propósito de promover, de manera voluntaria, la adopción de cubiertas integradas frente a riesgos cibernéticos e interrupciones de negocios dentro del mercado asegurador en Puerto Rico. A tales fines, el proyecto dispone que la Oficina del Comisionado de Seguros elabore guías dirigidas a fomentar

productos de seguros relacionados con eventos tales como violaciones de datos, ransomware, "hacks", pérdidas operacionales y continuidad de servicios.

La Comisión reconoce que los riesgos cibernéticos y las interrupciones tecnológicas representan un asunto de creciente relevancia para Puerto Rico, particularmente ante la creciente dependencia de plataformas digitales en la prestación de servicios gubernamentales y comerciales. Asimismo, reconoce que los seguros de responsabilidad cibernética pueden constituir una herramienta útil de mitigación financiera y transferencia de riesgo frente a eventos tecnológicos.

No obstante, durante el proceso de evaluación legislativa surgieron múltiples preocupaciones de carácter técnico, regulatorio y operacional relacionadas con la estructura y alcance de la medida. En particular, los memoriales explicativos presentados por la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (OCS) plantean que el proyecto, según redactado, podría generar conflictos con el marco regulatorio vigente, crear ambigüedades conceptuales y asignar a la OCS funciones ajenas a su rol regulador y fiscalizador dentro de la industria de seguros.

De igual forma, las instrumentalidades consultadas formularon observaciones relacionadas con mecanismos de coordinación interagencial, delimitación de responsabilidades regulatorias y consideraciones operacionales y presupuestarias asociadas a la implantación de la medida. Asimismo, PRITS recomendó armonizar ciertos términos y disposiciones del proyecto con las definiciones y estándares contenidos en la Ley Núm. 40-2024 y la Ley Núm. 75-2019.

En atención a las consideraciones expuestas por las entidades consultadas y al análisis realizado por esta Comisión, se concluye que el Proyecto del Senado 1049, según redactado, presenta deficiencias sustantivas y operacionales que impiden recomendar su aprobación.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluación del presente Proyecto, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico analizó los memoriales explicativos recibidos por parte de Puerto Rico Innovation and Technology Services y la Oficina del Comisionado de Seguros, de donde se desprende la posición expuesta de las instrumentalidades consultadas:

PUERTO RICO INNOVATION AND TECHNOLOGY SERVICE

Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) comparece mediante memorial explicativo en torno al P. del S. 1049, medida que propone establecer la “Ley de Guías para Cobertura de Brecha Digital en Aseguradoras de Puerto Rico”, con el propósito de fomentar, de manera voluntaria, la adopción de cubiertas integradas frente a riesgos cibernéticos e interrupciones de negocio.

PRITS reconoce que la medida atiende un asunto de alto interés público relacionado con la capacidad del gobierno y de las entidades privadas para responder a incidentes cibernéticos y proteger la continuidad operacional de servicios esenciales. La agencia destaca que la medida se encuentra alineada con la política pública establecida en la Ley Núm. 75-2019, conocida como “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service”, y con la Ley Núm. 40-2024, conocida como “Ley de Ciberseguridad del Gobierno de Puerto Rico”, particularmente en lo relativo a la seguridad digital, la administración de tecnologías de información y la continuidad operacional. Asimismo, valida que el proyecto persigue utilizar mecanismos de seguros para reducir el impacto económico de eventos cibernéticos sin alterar el marco legal vigente.

La agencia señala que el proyecto no desplaza ni sustituye las funciones sustantivas de PRITS en materia de prevención, gobernanza, cumplimiento y respuesta operacional ante incidentes cibernéticos. No obstante, advierte que el Artículo 3 del proyecto asigna a la Oficina del Comisionado de Seguros la elaboración de guías sin establecer un mecanismo formal de consulta o coordinación con PRITS, a pesar de que dicha instrumentalidad posee la pericia técnica y autoridad en materia de estándares mínimos, manejo de incidentes, continuidad operacional y protección de información gubernamental. En consecuencia, PRITS recomienda que la medida incorpore expresamente su participación en la elaboración de dichas guías, para asegurar consistencia con la política pública y estándares vigentes.

Asimismo, PRITS expresa que los requisitos de prevención propuestos en el proyecto, tales como auditorías cibernéticas previas para descuentos en primas, resultan compatibles con la Ley Núm. 40-2024, la cual exige evaluaciones de riesgo, pruebas de vulnerabilidad y controles mínimos de ciberseguridad. Sin embargo, la agencia advierte que debe evitarse que las guías de la OCS creen criterios técnicos distintos a los establecidos o adoptados reglamentariamente por PRITS. Por ello, recomienda que el proyecto disponga expresamente que los controles y requisitos de ciberseguridad deberán ajustarse a los estándares del National Institute of Standards and Technology (NIST) o a los estándares de PRITS cuando aplique la legislación vigente.

De igual forma, PRITS sostiene que el proyecto debe aclarar expresamente que las cubiertas de seguros sugeridas no sustituyen ni atenúan los deberes de cumplimiento, prevención, notificación y manejo de incidentes establecidos en la legislación vigente. Según expone, aunque el Artículo 2 dispone que la adopción será voluntaria y no impondrá obligaciones adicionales, el proyecto no aclara que ello no altera las obligaciones existentes bajo la Ley Núm. 40-2024 ni las funciones delegadas a PRITS bajo la Ley Núm. 75-2019. La agencia también recomienda incluir lenguaje que establezca que cualquier producto o guía deberá respetar las prohibiciones y limitaciones ya existentes en torno al pago de rescates por ransomware.

Finalmente, PRITS plantea observaciones sobre el uso de términos como “brecha digital”, “brechas verificadas” e “interrupciones en servicios esenciales”, indicando que sería conveniente armonizarlos con las definiciones contenidas en la Ley Núm. 40-2024. Además, advierte que el término “brecha digital” podría generar confusión, dado que en la Ley Núm. 75-2019 dicho concepto se refiere a desigualdad en el acceso a la tecnología. En atención a ello, recomienda evaluar un cambio de título para la medida, sugiriendo como alternativa “Ley de Guías para Cobertura de Riesgos Cibernéticos y Continuidad Operacional”.

OFICINA DEL COMISIONADO DE SEGUROS

La Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (OCS) comparece mediante memorial explicativo en torno al P. del S. 1049, medida dirigida a establecer guías para promover cubiertas voluntarias relacionadas con riesgos cibernéticos e interrupciones de negocios. La OCS comparte el interés del proyecto de ampliar alternativas de protección frente a riesgos cibernéticos y reconoce la importancia de implementar medidas preventivas para proteger financieramente a entidades gubernamentales y privadas ante eventos cibernéticos.

No obstante, la OCS expresa reservas sobre la medida según redactada, al entender que introduce disposiciones que podrían crear inconsistencias con el marco regulatorio vigente aplicable a seguros de responsabilidad cibernética. La agencia sostiene que el proyecto podría asignarle funciones ajenas a su rol regulador y supervisor de la industria de seguros, particularmente en lo relacionado con el diseño, promoción y estructuración de productos de seguros. En ese sentido, señala que su función legal consiste en evaluar, supervisar y aprobar productos sometidos por los aseguradores, velando por la solvencia y estabilidad del mercado, pero no en desarrollar ni promocionar productos comerciales.

La OCS reconoce que los seguros de responsabilidad cibernética representan una herramienta importante de transferencia de riesgo y destaca que dichos productos cubren pérdidas relacionadas con ransomware, robo de datos, restauración de sistemas, pérdida de ingresos, relaciones públicas y gastos legales derivados de incidentes de seguridad informática. Además, indica que actualmente existen productos y cubiertas suplementarias en evaluación dentro del mercado asegurador local, así como alternativas en el mercado de líneas excedentes, aunque estas últimas conllevan impuestos adicionales y no cuentan con la protección de la Asociación de Garantías de Seguros Misceláneos.

W La agencia observa específicamente que el Artículo 3 del proyecto dispone que la OCS elaboraría guías recomendando cubiertas cibernéticas, mientras que el Artículo 4 le requeriría ofrecer asesoría gratuita y reconocimiento público a aseguradoras participantes. A juicio de la OCS, estas funciones exceden el alcance de las facultades que le delega el Código de Seguros y podrían generar conflictos con su función fiscalizadora independiente. Además, advierte que estas responsabilidades requerirían recursos técnicos y presupuestarios adicionales que la medida no contempla.

La OCS también aclara que actualmente mantiene esfuerzos activos de orientación y educación a los regulados, incluyendo la implantación de la Regla 108, que establece requisitos relacionados con autenticación multifactor y programas de ciberseguridad para entidades reguladas. Igualmente, señala que mantiene mecanismos educativos y de orientación disponibles a través de su página cibernética y otros medios institucionales.

Finalmente, la OCS expresa preocupación respecto a las obligaciones adicionales que la medida impondría a la agencia, incluyendo campañas educativas, prioridad en programas de educación cibernética y la creación de un portal en línea, todo ello sin asignación presupuestaria adicional. La agencia entiende que estas funciones exceden las responsabilidades regulatorias que le confiere el Código de Seguros y podrían resultar inviables sin apoyo fiscal adicional. En consecuencia, la OCS concluye que el proyecto amerita revisión para lograr una mejor alineación con el marco regulatorio vigente y preservar adecuadamente su función reguladora independiente.

CONCLUSIÓN

Luego de evaluar el P. del S. 1049 y considerar los memoriales explicativos presentados por Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (OCS), esta Comisión concluye que, aunque la medida persigue atender un asunto legítimo relacionado con la mitigación de riesgos

cibernéticos y la continuidad operacional, el proyecto presenta deficiencias sustantivas que impiden recomendar su aprobación.

El análisis realizado demuestra que la medida podría generar inconsistencias con el marco regulatorio vigente en materia de seguros y ciberseguridad, además de asignar a la Oficina del Comisionado de Seguros funciones que exceden su rol regulador y supervisor bajo el Código de Seguros de Puerto Rico. Asimismo, las instrumentalidades consultadas advirtieron que el proyecto carece de mecanismos adecuados de coordinación con PRITS, no armoniza plenamente con las disposiciones de la Ley Núm. 40-2024 y la Ley Núm. 75-2019, y utiliza conceptos susceptibles de generar ambigüedad e interpretaciones conflictivas.

De igual forma, surge de los memoriales evaluados que la medida impondría responsabilidades operacionales, educativas y administrativas adicionales sin identificar recursos presupuestarios para su implementación, particularmente en cuanto a campañas educativas, asesoría técnica y el desarrollo de plataformas digitales. La Comisión también toma en consideración las preocupaciones expresadas respecto a la posibilidad de crear criterios técnicos paralelos a los estándares de ciberseguridad ya establecidos por PRITS.

A juicio de esta Comisión, aunque el propósito general de fomentar alternativas de protección financiera frente a riesgos tecnológicos resulta meritorio, la medida requiere una revisión sustancial para asegurar su viabilidad jurídica, operacional y regulatoria, así como una mejor integración con la política pública vigente en materia de ciberseguridad y supervisión del mercado asegurador.

En virtud de lo anterior, esta Comisión entiende que el Proyecto del Senado 1049 no debe aprobarse.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tienen a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Negativo sobre el **Proyecto del Senado 1049**, y **no recomienda su aprobación**.

Respetuosamente sometido,



Wilmer Reyes Berrios

Presidente

Comisión de Ciencia, Tecnología

e Inteligencia Artificial

60